



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1527 del 28/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 290 del 28/09/2026

PROPOSTA N. 2659 del 28/09/2026

OGGETTO: decisione a contrarre per l' affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b del d.lgs. n.36/2023 di una fornitura di testi per ipovedenti a.s. 2026/2027. Cig: BD05CDB5DB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che per garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio, le Amministrazioni Comunali sono tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, così come previsto dall'art. 27 comma 1 della Legge 23.12.1998 n. 448 secondo le modalità stabilite dalla Regione di appartenenza;

Vista la normativa di seguito indicata, relativa alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria:

- la Legge Regionale n. 27/85 che reca le norme per l'attuazione del Diritto allo Studio con le quali si dispone agli artt. 11 e 4, comma 2, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie;
- il D. lgs. 297/94 art. 156 che attribuisce ai comuni la competenza della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
- la L. 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante le Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Considerato

- che la trascrizione di testi scolastici a caratteri ingranditi persegue la finalità di offrire agli alunni/studenti con disabilità visiva l'opportunità di accedere alle attività didattiche, nell'ambito del diritto alle pari opportunità di istruzione, nel rispetto delle opportune caratteristiche specifiche derivate dal deficit visivo;

- che l'I.C. Perri Pitagora Don Milani, ha richiesto alla BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS la fornitura dei libri scolastici per un alunno ipovedente frequentante la scuola primaria dell'Istituto;

Rilevato che la BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS, Ente che ha la finalità di soddisfare le esigenze di apprendimento dei minorati della vista realizzando e fornendo i libri di testo nei diversi formati, per l'a.s. 2026/2027 ha richiesto la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente Locale competente in materia di diritto allo studio, rimanendo in vigore la gratuità dei libri di testo per gli alunni frequentanti la 1° classe di Scuola primaria, fino al limite di tre mila euro di spesa sia per i testi in Braille che a caratteri ingranditi;

Ravvisata, per quanto nelle premesse descritto, la necessità, in forza del principio del risultato di cui al d.lgs n. 36/2023, di provvedere all'acquisto dei libri di testo per l'alunno segnalato dall' I.C. Perri Pitagora Don Milani;

Dato atto che:

1. l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. l'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2003 prevede che le stazioni appaltanti siano tenute a ricorrere alle piattaforme digitali certificate per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici al fine di assicurare il rispetto della legalità ed evitare fenomeni corruttivi, garantendo la trasparenza, la tracciabilità, la partecipazione e il controllo di tutti i procedimenti;

RICHIAMATO l'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 che, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Vista la Relazione tecnica semplificata redatta dal Rup dott.ssa Lucia Molinaro ai sensi dell

À

fart. 41 c. 12 del Dlgs 36/2023 e Allegato 1.7 al medesimo decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che la ditta BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA-ONLUS con sede legale in Via G. Ferrari, 5/a – MONZA, Codice Fiscale:85005190153- Partita IVA: 00987530961, con riferimento alla fornitura di che trattasi, ha presentato il preventivo di spesa n. 242/2026 per un importo di €806,40 oltre IVA al 4%. €32,26 per un totale di €838,66;

Visto che l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in

materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

- per l'importo del servizio, inferiore ad euro 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatoti regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le categorie dei servizi in oggetto;

RILEVATO come le prestazioni di cui in oggetto, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, stante l'esiguo importo;

Dato atto che, trattandosi di mera fornitura, non si ravvisano rischi da interferenza per cui i costi della sicurezza sono pari a zero e non si procede alla redazione del DUVRI;

Dato atto dell'applicazione dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti), secondo il quale la fornitura in questione può essere acquisita mediante affidamento diretto;

Dato atto altresì:

- che la Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita Onlus risulta essere soggetto qualificato per svolgere l'attività in questione in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con comprovata esperienza;
- il preventivo presentato soddisfa le esigenze dell'Ente e, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, anche per l'esperienza maturata nel settore dall'operatore economico;

ATTESO CHE la procedura *de quo* risponde agli obiettivi previsti nel DUP alla Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio POP_0401 - Istruzione prescolastica e POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria;

Ricordato che, ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 36/2023, il ciclo di vita dei contratti pubblici deve svolgersi mediante procedure avviate attraverso piattaforme certificate e servizi digitali fra loro interoperabili;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del d.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato allo svolgimento del servizio di cui sopra le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire la fornitura di testi scolastici per alunno ipovedente frequentante la scuola primaria;
- Importo del contratto: € 806,40 escluso Iva;
- Forma del contratto: trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'rt. 50 art. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto

- che in data 09/09/2026 è stata indetta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 6561546 con l'O.E. individuato per la fornitura di che trattasi, ponendo a base della procedura l'importo di € 806,40 escluso Iva, con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 16/09/2026 alle ore 23:59;
- entro il termine stabilito l'O.E. ha caricato sulla piattaforma MEPA il documento di offerta economica e che, a corredo dell'offerta formulata, è stata acquisita la seguente documentazione sottoscritta per presa visione e accettazione:
- Codice etico degli appalti comunali;
- Patto di Integrità;
- Lettera contratto con allegato il preventivo n. 242;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

che è stata, altresì, acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conservata in atti, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuta l'offerta economica proposta dall'O.E:

- in linea con le necessità espresse dall'Ente, per un importo di €806,40 IVA esclusa;
- congrua e conveniente in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto che:

- l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato generato attraverso la piattaforma Mepa il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): BD05CDB5DB;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- il presente appalto è inferiore a € 40.000,00 e pertanto non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera Anac n. 598 del 30 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 all'operatore economico BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS con sede legale in Via G. Ferrari, 5/a – MONZA, Codice Fiscale:85005190153- Partita IVA: 00987530961;

Richiamati:

- le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip;
- l'art. 53, comma 1 che stabilisce: "Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il Documento di Stipula assumerà la forma di documento informatico

sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata Dati e Documenti di Stipula";

Stabilito

- che la stipulazione del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 36/2023;
- che per espressa previsione dell'art.18, comma 3 lett.d) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., non si applicherà il termine dilatorio per la stipula del contratto trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, di cui all'art.55, comma 2, del predetto d.lgs. 36/2023;

Preso atto che ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento diretto in oggetto la garanzia provvisoria non è richiesta;

Stabilito di non richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva ex art. 53, co. 4, D.Lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della fornitura e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato attraverso il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) disponibile sul sito dell'ANAC il possesso dei requisiti in relazione a:

- Visura presso il casellario informatico ANAC;
- comunicazione di regolarità fiscale;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- DURC con protocollo INPS_51218764 con scadenza il 16/10/2026;

RITENUTO necessario impegnare a favore dell'operatore economico BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS la somma di € 806,40 oltre IVA per € 32,26 per un totale complessivo di € 838,66 sul piano dei conti 1030102008, capitolo 1368/0 del bilancio 2026, a denominazione Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola dell'obbligo;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Cronoprogramma di Spesa:

Denominazione servizio	Data fatturazione	Scadenza di pagamento	importo
Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2025/2026	30/11/26	30/12/26	€ 838,66

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi de l'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente

DATO ATTO che atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, dconferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Lucia Molinaro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di prendere atto** delle risultanze della trattativa diretta n. 6561546 effettuata sul MEPA e **approvare** la documentazione di affidamento firmata e caricata sul portale unitamente alla Relazione tecnica semplificata allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - **di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di testi scolastici per ipovedenti ex art. 50 comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023, all'operatore economico BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS con sede legale in Via G. Ferrari, 5/a – MONZA, Codice Fiscale:85005190153- Partita IVA: 00987530961;
 - **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1. D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 - **di stabilire** in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire la fornitura di testi scolastici per alunno ipovedente frequentante la scuola primaria;
 - Importo del contratto: € 806,40 escluso Iva;
 - Forma del contratto: trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'rt. 50 art. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnare** la somma pari a € 838,66 sul piano dei conti 1030102008, capitolo 1368/0 del bilancio 2026, a denominazione Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola dell'obbligo;
- di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Cronoprogramma di Spesa:

Denominazione servizio	Data fatturazione	Scadenza di pagamento	importo
Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2025/2026	30/11/26	30/12/26	€ 838,66

- **di dare atto** che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura con pagamento sul conto dedicato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **di disporre** la nomina del Rup in persona della dott.ssa Lucia Molinaro;
- **di precisare** che l'affidamento del servizio in oggetto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tutte le verifiche dei requisiti previsti dalla legge;
- **di dare atto** che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: BD05CDB5DB;

- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **DI SPECIFICARE**
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
 - che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Lucia Molinaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- **di prendere atto** delle risultanze della trattativa diretta n. 6561546 effettuata sul MEPA e **approvare** la documentazione di affidamento firmata e caricata sul portale unitamente alla Relazione tecnica semplificata allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di testi scolastici per ipovedenti ex art. 50 comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023, all'operatore economico BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI REGINA MARGHERITA- ONLUS con sede legale in Via G. Ferrari, 5/a – MONZA, Codice Fiscale:85005190153- Partita IVA: 00987530961;
- **di precisare** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1. D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di stabilire** in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: garantire la fornitura di testi scolastici per alunno ipovedente frequentante la scuola primaria;
- Importo del contratto: € 806,40 escluso Iva;
- Forma del contratto: trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'rt. 50 art. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

di impegnare la somma pari a € 838,66 sul piano dei conti 1030102008, capitolo 1368/0 del bilancio 2026, a denominazione Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola dell'obbligo;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Cronoprogramma di Spesa:

Denominazione servizio	Data fatturazione	Scadenza di pagamento	importo
Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2025/2026	30/11/26	30/12/26	€ 838,66

- **di dare atto** che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura con pagamento sul conto dedicato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- **di disporre** la nomina del Rup in persona della dott.ssa Lucia Molinaro;
- **di precisare** che l'affidamento del servizio in oggetto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tutte le verifiche dei requisiti previsti dalla legge;
- **di dare atto** che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara: BD05CDB5DB;
- **DI ACCERTARE** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di dare atto:**
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del rispetto della normativa anticorruzione;
 - dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, con interessi personali dei soggetti

coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- **DI SPECIFICARE**

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.s.m.m.i.i.;
- che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale.

-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2659 del 28/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 28/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 290 del 28/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1368	733	1	04	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	838,66

a favore di:

Codice	Fornitore
10702	BIBLIOTECA"REGINA MARGHERITA"

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
decisione a contrarre per l' affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b del d.lgs. n.36/2023 di una fornitura di testi per ipovedenti a.s. 2026/2027. Cig: BD05CDB5DB

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 28/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.